

福島県教組事件 (最判第1小昭44.12.18)

過払問 H21選 労基B、H27-労基4B、H29-労基6D、R3-労基3工

事案

Y学校では、毎年6月と12月に勤勉手当(賞与)を支給することとされていた。

しかし、12月に支給した勤勉手当において、事務が間に合わず、Xたちが9月中に行った勤務評定反対運動で勤務しなかった時間分に相当する勤勉手当の減額が行われていなかった。

そこで、Y学校は、Xたちに過払い分の返納を求めたが応じなかったため、翌年2月と3月の給与から過払い分を減額した。

このため、Xたちは、この減額措置は、労働基準法の全額払いの原則に違反するものであると訴えた。



争点・結論

争点	賃金の過払が生じた場合、これを精算、調整するため、後に支払われるべき賃金から控除できるか。
結論	できる。

POINT

適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、労働基準法24条1項の全額払いの原則の禁止するところではない。

なお、許される相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされており、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない。

判旨

Y学校の行った所論給与減額は、Y学校がXらに対して有する過払勤勉手当の不当利得返還請求権を自動債権とし、XらのY学校に対して有する2月分または3月分の給与請求権を受働債権として、その対当額においてされた相殺であると解せられる。

しかるところ、本件につき適用さるべきものであった労働基準法24条1項では、賃金は、同

項ただし書の場合を除き、その全額を直接労働者に支払わなければならない旨を定め、おり、その法意は、労働者の賃金はその生活を支える重要な財源で日常必要とするものであるから、これを労働者に確實に受領させ、その生活に不安のないようにすることが労働政策上から極めて必要であるとするにあると認められ、従って、右規定は、一般的には、労働者の賃金債権に対しては、使用者は使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することは許されないとの趣旨をも包含すると解せられる。

しかし、賃金支払事務においては、一定期間の賃金はその期間の満了前に支払われることとされている場合には、支払日後、期間満了前に減額事由が生じたとき、または、減額事由が賃金の支払日に接して生じたこと等によるやむをえない減額不能または計算未了となることがあり、あるいは賃金計算における過誤、違算等により、賃金の過払が生ずることのあることは避けがたいところである。

このような場合、これを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除できるとすることは、右のような賃金支払事務における実情に徴し合理的理由があるといえるのみならず、労働者にとっても、このような控除をしても、賃金と関係のない他の債権を自働債権とする相殺の場合とは趣を異にし、実質的にみれば、本来支払われるべき賃金は、その全額の支払を受けた結果となるのである。

このような事情と前記24条1項の法意とを併せ考えれば、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項但書によって除外される場合にあらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。

この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接合した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとき、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。

解説

労働基準法24条では、法令で別段の定めがある場合や労使協定がある場合でなければ、賃金の一部を控除して支払うことはできないこととされています。しかし、この判例では、賃金計算における過誤、違算等により、賃金の過払が生ずることは避けがたく、このような場合、精算ないし調整するため、後に支払われる賃金から控除をすることは、賃金支払事務における実情に徴し合理的理由があるとしています。

確認問題

- Q 賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあった時期と合理的に接合した時期においてされていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。(H29-6D)

A

× 過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接合した時期においてされ、その額が多額にわたらないとするのが、最高裁判所の判例である。

労働基準法関係